证券代码：002547　　证券简称：春兴精工　　公告编号：2018-073

苏州春兴精工股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人收到

中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”、“公司”） 于2018年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定媒体披露了《关于董事长收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号2018-003），公司时任董事长孙洁晓先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（编号为：深证调查通字〔2018〕001号），因其涉嫌内幕交易，中国证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对其进行立案调查。

2018 年 8 月 15 日，公司收到控股股东、实际控制人孙洁晓先生通知：孙洁晓先生已收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2018]117号），现就主要内容公告如下：

孙洁晓、郑某某、蒋某璐涉嫌内幕交易春兴精工股票一案，已由我会调查完毕，我会依法拟对你们作出行政处罚并对孙洁晓、郑某某采取市场禁入措施，现将我会拟对你们作出行政处罚及采取市场禁入措施所根据的违法事实、理由及你们享有的相关权利予以告知。

经查明，孙洁晓、郑某某、蒋某璐涉嫌违法的事实如下：

一、内幕信息的形成与公开

2016 年 4 月 16 日，孙洁晓的朋友李某明向孙洁晓介绍了 CALIENT Technologies,Inc.（以下简称 Calient 公司）。

2016 年 6 月 12 日，春兴精工与 Calient 公司在上海会面，参会人员包括春兴精工孙洁晓、陈某辉等人。当天形成了收购的初步意向。

2016 年 6 月 13 日，春兴精工与 Calient 公司正式签订了保密协议。

2016 年 9 月 2 日，春兴精工与 Calient 公司签署初步要约意向书。

2017 年 2 月 18 日，春兴精工发布停牌公告，称公司筹划重大收购事项，涉及收购通信行业公司股权，公司股票自 2017 年 2 月 20 日停牌。

2017 年 2 月 19 日，春兴精工与 Calient 公司就收购事项谅解备忘录进行最后谈判，并于 2017 年 2 月 21 日签订最终谅解备忘录。

2017 年 2 月 25 日，春兴精工公告称，公司拟筹划重大收购事项，涉及收购通信行业 Calient 公司股权，预计交易金额达到股东大会标准。2017 年 3 月 4 日，春兴精工公告称，公司与有关各方积极推动本次重大收购事项所涉及的商务谈判等各项工作，经核实及论证，该事项构成重大资产重组事项。

2017 年 3 月 18 日，春兴精工公告称，本次重大资产重组的标的资产为通信行业公司 Calient 公司 71%的股权。

2017 年 8 月 18 日，春兴精工发布《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》，终止筹划本次重大资产重组。公司股票自 2017 年 8 月 18 日起复牌。

春兴精工拟收购 Calient 公司股权事项属于《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第六十七条第二款第二项规定的“公司的重大投资行为和重大的购置资产的决定”，构成《证券法》第七十五条第二款第（一）项所述内幕信息。内幕信息形成于 2016 年 6 月 12 日，终止于 2017 年 2 月 25 日。

二、孙洁晓、郑某某、蒋某璐涉嫌内幕交易“春兴精工”

1.孙洁晓、郑某某是本案内幕信息知情人

孙洁晓是春兴精工实际控制人和董事长、总经理，郑某某时任春兴精工董事，二人均知悉本案内幕信息，孙洁晓知悉时间为 2016 年 6 月 12 日。孙洁晓称郑某某自 2016 年 6 月份起即知悉相关收购事项，此外，郑某某在 2016 年 6 月和 2016 年 8 月接触过涉及收购事项的邮件和合同，并于 2016 年 9 月 14 日处理过关于本次收购付款的相关 OA 系统审批，综上，郑某某知悉时间不晚于 2016 年 9 月 14 日。

蒋某璐与孙洁晓、郑某某均相识，在内幕信息公开前，蒋某璐与郑某某有过多次通话联络。

2.孙洁晓、郑某某在内幕信息公开前，控制使用“蒋某艮”、“江某云”、“陶某青”证券账户交易“春兴精工”

“蒋某艮”证券账户于2016年11月4日开立于华泰证券南京鱼市街证券营业部，下挂一个上海股东代码A672360871，一个深圳股东代码0216469795。“江某云”证券账户于2016年11月4日开立于华泰证券南京鱼市街证券营业部，下挂一个上海股东代码A672399430，一个深圳股东代码0216473126。“陶某青”证券账户于2016年11月1日开立于华泰证券湖北分公司业务部，下挂一个上海股东代码A668783106，一个深圳股东代码0216166868。前述三个证券账户（以下简称蒋某艮账户组）由郑某某安排设立，并由孙洁晓、郑某某实际控制。

在内幕信息公开前，孙洁晓、郑某某控制使用蒋某艮账户组交易“春兴精工”，具体情况如下。

“蒋某艮”证券账户：2016年11月15日、12月9日、12月14日、12月15日，合计买入“春兴精工”1,401,200股，清算金额13,669,816.78元。2017年11月20日，将此前买入的“春兴精工”全部卖出，清算金额12,638，775.81元。

“江某云”证券账户：2016年12月9日、14日、15日、23日，合计买入“春兴精工”1,187，500股，清算金额11,449，414.89元。2017年11月20日，将此前买入的“春兴精工”全部卖出，清算金额10,683,882.58元。

“陶某青”证券账户：2016年11月2日、3日、15日和12月12日，合计买入“春兴精工”1,018,800股，清算金额10,199,484.72元。2016年11月10日，卖出“春兴精工”19,300股，清算金额200,073.56元。2017年11月15日，将持有的“春兴精工”全部卖出，清算金额8,376,411.23元。

蒋某艮账户组前述交易共计亏损3,240,095.3元。

在2016年11月至12月期间，蒋某艮账户组累计转入资金3,512万元，资金均来自孙洁晓，蒋某艮账户组在账户开立后较短时间内即转入巨量资金买入“春兴精工”，交易行为明显异常。

3.孙洁晓、郑某某、蒋某璐在内幕信息公开前，通过相关信托产品交易“春兴精工”

“华宝信托有限责任公司—辉煌 1007 号单一资金信托”（以下简称辉煌

1007 号）、“华宝信托有限责任公司—辉煌 1006 号单一资金信托”（以下简称辉煌 1006 号）均由“华宝信托—宝晟辉煌 3 号集合资金信托计划”作为单一委托人出资，规模分别为 1 亿元和 0.75 亿元。自然人李某作为 B 类权益人，与两只信托产品进行 B 类权益转让，出资 1 亿元购买 B 类权益。通过权益转让，辉煌 1007 号和辉煌 1006 号享有固定收益特征的 A 类权益，而李某作为 B 类权益人取得具有浮动收益特征的 B 类权益，同时两只信托产品由 B 类权益人负责交易决策，华宝信托有限责任公司负责执行。李某是蒋某璐的弟媳，其用于认购 B 类权益的 1 亿元资金由郑某某提供，实际出资方为孙洁晓。辉煌 1007 号、辉煌 1006 号实际是由孙洁晓安排，郑某某具体联络蒋某璐设立，并由蒋某璐负责交易决策，蒋某璐实际可用于交易的资金合计为 2.75 亿元。

在内幕信息公开前，辉煌 1007 号和辉煌 1006 号交易“春兴精工”具体情况如下。

辉煌 1007 号：2017 年 1 月 10 日至 2017 年 2 月 9 日，辉煌 1007 号合计买入“春兴精工”15,272,908 股，清算金额 151,031,338.5 元，2017 年 2 月 6 日、7 日卖出 1,268,800 股，清算金额 13,647,962.75 元，春兴精工停牌前，辉煌 1007 号持有“春兴精工”14,004,108 股。“春兴精工”复牌后，辉煌 1007 号继续交易“春兴精工”，截至 2018 年 1 月 5 日，辉煌 1007 号持有“春兴精工”15,347,170 股，未持有其他股票。

辉煌 1006 号：2017 年 1 月 25 日至 2 月 8 日，辉煌 1006 号合计买入“春兴精工”10,003,168 股，清算金额 105,476，514.7 元，春兴精工停牌前，辉煌 1006 号持有“春兴精工”10,003,168 股。春兴精工复牌后，辉煌 1006 号继续交易“春兴精工”，截至 2018 年 1 月 5 日，辉煌 1006 号持有“春兴精工”12,426,600 股，未持有其他股票。

辉煌 1007 号和辉煌 1006 号前述交易总计亏损 24,965,564.95 元。

从交易情况看，辉煌 1007 号和辉煌 1006 号在 2.75 亿元资金到账后，立即将其中约 2.4 亿元集中、大量买入“春兴精工”，“春兴精工”停牌前，辉煌 1007 号和辉煌 1006 号持有“春兴精工”市值占各自证券账户持仓市值分别超过 90%和 80%，交易行为明显异常。

以上事实有相关当事人询问笔录、证券账户资料及下单交易地址、银行账户

资料、上市公司公告、相关协议、通讯记录以及证券交易所计算数据等证据证明。我会认为，在前述涉及春兴精工拟收购 Calient 公司股权的内幕信息公开前，孙洁晓、郑某某作为内幕信息知情人，控制使用蒋某艮账户组交易“春兴精工”，并会同蒋某璐利用辉煌 1007 号和辉煌 1006 号交易“春兴精工”。孙洁晓、郑某某和蒋某璐的上述行为涉嫌违反《证券法》第七十三条、七十六条第一款规定，构成《证券法》第二百零二条所述的内幕交易行为。

根据违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零二条的规定，我会拟决定：

责令孙洁晓、郑某某、蒋某璐依法处理非法持有的股票，并处以 60 万元罚款，其中，对孙洁晓、郑某某分别处以 25 万元罚款，对蒋某璐处以 10 万元罚款。

此外，孙洁晓利用实际控制的上市公司的内幕信息从事内幕交易，行为恶劣、违法情节严重，郑某某利用在上市公司任职的便利，与孙洁晓共同从事内幕交易，行为较为恶劣、违法情节较为严重，根据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》（证监会令第 115 号）第五条的有关规定，我会拟对孙洁晓采取 10 年证券市场禁入措施、对郑某某采取 5 年证券市场禁入措施。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条，第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就我会拟对你们实施的行政处罚和市场禁入措施，你们享有陈述、申辩及要求听证的权利、你们提出的事实、理由和证据，经我会复核成立的，我会将予采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚及市场禁入决定。

请你们在收到本告知书之日起 3 日内将《事先告之书回执》传真至我会指定联系人，并于当日将原件递交中国证监会行政处罚委员会或当地证监局，逾期则视为放弃上述权利。

上述处罚决定，为中国证监会对相关当事人的事先告知，孙洁晓先生将在收到中国证监会正式的处罚决定后告知公司及时披露相关信息。

本次中国证监会拟实施的处罚决定和市场禁入措施，仅针对公司控股股东、实际控制人个人，不会对公司的日常经营造成直接影响。目前，公司生产经营活动一切正常。

公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体

为《证券时报》以及巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者密切关注，并注意投资风险。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董　事　会

二〇一八年八月十七日